

1502272-75.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... que o fato em apreço configurou mesmo o tráfico de drogas. Segundo o Eminente doutrinador Luiz Flávio Gomes: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502272-75.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502272-75.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2259864/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 20426245 - DEL.POL.CAJAMAR, 1574/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2259864 - 01º D.P. CAJAMAR, 1574/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS FERNANDO ALVES MOREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra MATHEUS FERNANDO ALVES MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/03.

Em suma, a peça acusatória descreve que o acusado, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 19h40, na Rua Coronel Macedo, 173, Jd. Ten. Marques, nesta cidade e comarca de Cajamar/SP, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 127 (cento e vinte e sete) porções de "cocaína", pesando 193,46g (lacre n. 0239872), 36 (trinta e seis) porções de "maconha", pesando 111,7g (lacre n. 0239873), 69 (sessenta e nove) pedras de "crack", pesando 31,32g (lacre n. 0239874), 04 invólucros contendo "haxixe", pesando 4,92g (lacre n. 0239876), além de 02 (dois)

comprimidos de "Ecstasy" (lacre n. 0239877), e 05 (cinco) frascos de "lança perfume" (lacre n. 0239875), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No dia 19 de outubro de 2021 a denúncia foi recebida (fl. 99) e certificada a citação do réu à fl. 126.

A Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 132/134.

Não configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, restou designada audiência para produção da prova oral.

Ao longo da instrução foram ouvidas testemunha(s), bem como interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público e a Defesa se manifestaram em alegações finais orais.

É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência policial (fls. 09/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), fotografia (fl. 32), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 33/39), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 160/162), além dos depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, os quais comprovaram existência de infração penal.

Inconteste, também, a autoria, tranquilamente demonstrada pela prova vocal coligida em Juízo.

Inquirida, a testemunha Adelfe Domingos de Souza, policial militar, disse que estava patrulhando o seu setor; que avistaram uma Fiorino com três ocupantes; que demonstraram nervosismo ao ver a viatura; que realizaram acompanhamento, avistando que um dos indivíduos jogou uma sacola para fora do carro; que não localizaram nada com os indivíduos ou no interior do carro; que buscaram a sacola e constataram a presença de entorpecentes (cocaína, crack e maconha); que os indivíduos inicialmente disseram que a sacola não era deles; que MATHEUS confessou informalmente a propriedade da droga e disse que as estava levando para serem comercializadas.

Flávio Campos de Moraes, também integrante PM, relatou que estavam fazendo patrulhamento na data dos fatos; que avistaram uma Fiorino de cor branca, com três ocupantes; que o veículo passou pela viatura e acelerou; que foram ao encalço e localizaram o carro novamente; que observaram que o passageiro havia jogado uma sacola pela janela; que o motorista da Fiorino parou; que os ocupantes saíram com as mãos para cima; que procederam à busca pessoal e veicular, não encontrando nada de ilícito; que foram até a rua onde havia dispensado a sacola; que constataram que havia entorpecentes em seu interior; que conduziram as partes ao DP; que havia cocaína, maconha e crack.

Interrogado, o réu MATHEUS FERNANDO ALVES MOREIRA disse que a acusação é verdadeira; que no dia dos fatos foi comprar uma droga; que fez um favor e levou as drogas para outro local; que a venda se realizava em local diverso no período noturno.

Da análise dos fatos e dos elementos de prova constantes dos autos, tenho que a pretensão acusatória procede.

De proêmio, destaco que o réu foi preso em flagrante, o que, segundo asseverado por José Frederico Marques, consubstancia a "certeza visual do crime" (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Brookseller, 1997, v. IV, p. 175).

No mais, é certo que o art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Na espécie, a acusação se lastreia no testemunho de servidores públicos, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos, firmes e seguros, coadunando-se com o acervo probatório.

Ora, o fato de a prova estar alicerçada especialmente nos depoimentos dos guardas municipais que efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade. Os agentes públicos gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação de pessoa que sequer conheciam.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova." (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011).

Os relatos dos policiais militares vêm corroborado pela confissão do réu, que admitiu estar transportando os entorpecentes em contexto de tráfico.

Sobre a grande importância da confissão judicial, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Assim, incontestável que o fato em apreço configurou mesmo o tráfico de drogas. Segundo o Eminentíssimo doutrinador Luiz Flávio Gomes: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In ELTASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). Em suma, restou incontroverso que o réu transportou e trouxe consigo entorpecentes em contexto de tráfico, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O fato é típico e ilícito, e o acusado é culpável.

Bem delineada a responsabilidade penal do acusado, passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, conquanto tecnicamente primário (fls. 107/108), a quantidade, variedade e lesividade das substâncias encontradas, especialmente o crack, impõem uma elevação na pena, razão pela qual fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, resultando-se em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, que não tem o condão de rebaixar a pena para aquém do mínimo legal, forte na Súmula 231 do STJ. Retorna a reprimenda, portanto, para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase de cálculo penal, considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o legislador do texto da referida norma quis favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos.

Há, ainda, ação penal em curso pelo mesmo crime (Autos nº 1524787-44.2019.8.26.0037), com sentença condenatória prolatada. Não se olvide que "A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, além da reincidência e dos

maus antecedentes, até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas" (STJ; AgRg no HC 603.339/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Destarte, torno definitivas as penas de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas, uma vez que o réu demonstrou ter condições econômicas para arcar com tal valor.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, dado o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas, à luz do artigo 33, § 3º, do CP e em atenção à Súmula 719 do STF.

Deixo de promover a detração do período de prisão, por entender da competência do Juízo da Execução, que poderá avaliar o preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva.

Em virtude da pena aplicada, o sentenciado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Assim, incabíveis a substituição e o sursis da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR o réu MATHEUS FERNANDO ALVES MOREIRA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, nos termos da fundamentação.

Nego-lhe o apelo em liberdade, pois foi preso em flagrante e estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como já analisado anteriormente nos autos, em especial para assegurar a manutenção da ordem pública em razão da quantidade, variedade e lesividade de droga apreendida, além de se tratar de crime equiparado ao hediondo. Ademais, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci, "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação" (Código de Processo Penal Comentado, 6ª edição, Editora RT, pág. 930).

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo. Determino a destruição da substância entorpecente e o perdimento do valor e dos instrumentos apreendidos, na forma da lei.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Cajamar, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA